

NOTA TÉCNICA N. 68/2026

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

Brasília, 13 de abril de 2026.

Tema: Inteligência judicial em gerenciamento de precedentes em direito internacional e controle de convencionalidade.

Relator: Marco Bruno Miranda Clementino.

1 RELATÓRIO

Cuida-se de nota técnica do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal visando à produção de inteligência judicial voltada ao gerenciamento de precedentes cuja formação seja orientada por enunciados normativos veiculados por fontes de direito internacional, com especial ênfase na sistematização do exercício do controle de convencionalidade decorrente da aplicação, na jurisdição brasileira, de tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao direito interno com fundamento no art. 5º, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.

O tema foi afetado pelo Grupo Operacional por sugestão minha, ante a constatação empírica de que:

- (i) existe um déficit de aplicação de fontes de direito internacional na jurisdição brasileira, a despeito de um certo prestígio que a Constituição brasileira confere ao direito internacional;
- (ii) identifica-se um vácuo na estruturação do sistema de precedentes no que concerne ao direito internacional, cuja expressão mais eloquente consiste na virtual desconsideração do controle de convencionalidade como parâmetro orientador de sua formação, seleção e gerenciamento.

2 JUSTIFICATIVA

O objetivo da inteligência judicial consiste na gestão científica da litigiosidade, sendo a prevenção de litígios o seu núcleo essencial. Em texto acadêmico, tive a oportunidade de sustentar que:

a prevenção é um pressuposto fundamental da inteligência judicial. A rigor, mesmo na gestão de precedentes, a inteligência judicial tem por foco o combate à litigiosidade em qualquer dos seus matizes (intraprocessual, extraprocessual, artificial, sistêmica, entre outros) e, nesse sentido, projeta sua eficácia para evitar a reprodução do conflito¹.

No mesmo texto, qualifiquei a inteligência judicial como “nova tipologia do sistema multiportas”, com foco em três eixos fundamentais: (i) a prevenção de litígios; (ii) a gestão de demandas repetitivas; (iii) o gerenciamento de precedentes qualificados. Desde então, o conceito de inteligência judicial – em franca evolução – tem sido constantemente refinado e eventualmente expandido para abranger concretamente a gestão da litigiosidade em relação a outras de suas dimensões, a exemplo do enfrentamento da litigância abusiva e do suporte em processos estruturais e complexos.

O gerenciamento de precedentes, de todo modo, constitui diretriz dos centros de inteligência e do método da inteligência judicial desde a sua formulação originária. A Portaria n. 164/2015 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte – que tive a honra de subscrever e que instituiu a Comissão Judicial de Prevenção de Demandas, hoje reconhecida como precursora dos centros judiciais de inteligência – já contemplava expressamente os precedentes judiciais entre os objetivos do arranjo institucional então criado, como exposto nos respectivos fundamentos:

CONSIDERANDO a necessidade de igualdade processual, na perspectiva de uma maior e melhor uniformidade jurisprudencial, bem como na relevância atual atribuída aos precedentes judiciais;

O texto da portaria já deixava entrever, em sua dimensão semântica, princípios posteriormente reconhecidos como próprios da inteligência judicial, como os da jurisdição em rede,

¹ CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. O sistema multiportas e a inteligência judicial. In: DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro (org.). *Inovações no sistema de justiça: meios alternativos de resolução de conflitos, justiça multiportas e iniciativas para redução da litigiosidade e o aumento da eficiência dos tribunais: estudos em homenagem a Múcio Vilar Ribeiro Dantas*. São Paulo: Thomson Reuters, 2021.

da governança judicial compartilhada e da cooperação, associados às finalidades de “padronização administrativa” de rotinas e procedimentos e de “uniformização de jurisprudência”:

§ 1º. Além de facilitar a comunicação entre os interessados, a atuação da Comissão se destina também a noticiar fatos relevantes às autoridades competentes, inclusive para fins de ajuizamento de ação coletiva ou de verificação da conveniência de padronização administrativa, bem como a comunicar as autoridades judiciárias sobre possível necessidade de uniformização de jurisprudência.

§ 2º. A Comissão também poderá atuar propondo a padronização de rotinas entre as unidades jurisdicionais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (SJRN), de modo a racionalizar a prestação dos serviços judiciários oferecidos pela Secretaria Administrativa.

Mais adiante, as premissas estabelecidas por esse ato normativo foram projetadas na Portaria n. 369/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, por meio da qual foi instituído o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. O gerenciamento de precedentes, além de expressamente contemplado, no art. 2º, II e alíneas, como atribuição da estrutura então criada, foi cuidadosamente prestigiado na motivação do ato administrativo:

CONSIDERANDO a criação, pelo Código de Processo Civil de 2015, do incidente de resolução de demandas repetitivas para os tribunais de segunda instância e o fortalecimento da sistemática do incidente de assunção de competência para todos os tribunais e dos recursos repetitivos para os tribunais superiores, espécies de precedentes vinculantes, que possuem o desafiador objetivo de preencher lacunas procedimentais do Poder Judiciário com a finalidade de garantir a realização de direitos em prazo razoável e de forma efetiva;

CONSIDERANDO que o Código de Processo Civil de 2015, com a criação do modelo de precedentes, privilegia a definição de teses jurídicas pelos tribunais ordinários e superiores de forma a permitir uma cadeia de atos judiciais e administrativos em busca da eficiência, da celeridade e da racionalidade de julgamentos;

CONSIDERANDO a necessidade de investimento na organização dos precedentes para que magistrados, membros do ministério público, advogados e partes possam consultar, de forma objetiva e direta, quais são os precedentes vinculantes do respectivo tribunal de forma a manter uma ordem evolutiva de possível alteração jurisprudencial;

Posteriormente, a portaria foi referendada pelo Plenário do Conselho da Justiça Federal (CJF), resultando na edição da Resolução n. 499/2018, que manteve o gerenciamento de precedentes como atribuição dos centros de inteligência, com nítida influência sobre o teor da Resolução n.

349/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que consolidou a inteligência judicial como política judicial ao instituir o Centro de Inteligência do Poder Judiciário e a Rede de Centros de Inteligência do Poder Judiciário.

O ato normativo editado pelo CNJ não apenas considera o sistema de precedentes em sua motivação, como também conecta deliberadamente a política judicial de gerenciamento de precedentes aos centros de inteligência, ao prever a participação, na composição do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, de representantes das áreas estratégicas responsáveis por essa política, assim como a cooperação e a articulação entre os órgãos dos diversos tribunais incumbidos de sua implementação.

A experiência dos centros judiciais de inteligência não deixa margem de dúvidas quanto à consideração da política de gerenciamento de precedentes como eixo da inteligência judicial. Todavia, a atuação nesse âmbito costuma ser mais frequente numa perspectiva mais operacional, por meio da indicação de um foco de conflito – normalmente uma questão jurídica controvertida ou caracterizada pela multiplicidade de demandas – com a sugestão, a um tribunal superior, de afetação e possível formação de um precedente qualificado. Essa atribuição parece estar bastante evidenciada nos enunciados contidos nas alíneas do art. 2º, II, da Resolução n. 499/2018 do CJF.

Todavia, essa reconstituição histórico-institucional dos centros de inteligência e da inteligência judicial mostra-se relevante neste caso, já que o tema afetado envolve uma dimensão mais estratégica da política de gerenciamento de precedentes, voltada à formulação de propostas para o respectivo aprimoramento, com impacto indireto na gestão da litigiosidade. Expressões como “padronização” e “uniformização jurisprudencial” remontam à Portaria n. 164/2015 da Direção do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e permeiam todo o histórico normativo e institucional dos centros de inteligência, sinalizando que as atribuições de gerenciamento de precedentes não se esgotam na atuação ordinária, mas alcançam também o plano estratégico.

Com efeito, propostas de aprimoramento da gestão judicial têm sido recorrentes nas notas técnicas aprovadas pelo Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Podem ser mencionadas como exemplos as recentes Notas Técnicas n. 58/2025 e n. 48/2024, cujos temas consistiram, respectivamente, em recomendações sobre o cumprimento de decisões judiciais

que concedem medicamentos e sobre a instrução concentrada em ações relativas à aposentadoria por idade rural e à aposentadoria por idade híbrida.

Se isso não bastasse, há dois outros exemplos particularmente eloquentes, por se referirem ao gerenciamento de precedentes:

- i) a Nota Técnica n. 8/2018, aprovada pelo Grupo Decisório em sessão realizada em Fortaleza, em 17 de maio de 2018, relatada pela então Juíza Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4) e pelo Juiz Federal Raphael José de Oliveira Silva (TRF3), que tratou do momento do levantamento do sobrestamento e da aplicação do art. 1.040 do CPC;
- ii) a Nota Técnica n. 41/2023, aprovada na sessão de 5 de maio de 2023, relatada pela já Desembargadora Federal Taís Schilling Ferraz (TRF4), pela Juíza Federal Vânia Cardoso André de Moraes (TRF6), pela servidora Danielle Gomes Albuquerque de Aguiar (TRF5) e por mim, propondo a adoção de procedimentos para a governança do acervo de processos sobrestados no âmbito dos tribunais, então denominada “governança do dessobrestamento”, bem como a sistematização de rotinas voltadas à avaliação da necessidade de modulação de efeitos nos precedentes qualificados.

No presente caso, o tema afetado transcende a gestão ordinária, assumindo caráter estratégico ao se orientar ao fortalecimento do sistema de precedentes. Todavia, nem por isso escapa às atribuições dos centros de inteligência e do escopo da inteligência judicial. Quanto a esta, aliás, já sustentei doutrinariamente a “imprescindibilidade da inteligência judicial na gestão do serviço por meio do qual se exerce a jurisdição brasileira, consideradas as suas peculiaridades, com foco no resguardo da segurança jurídica”².

No mesmo texto, acrescento que a inteligência judicial

(...) tem natureza administrativa e não jurisdicional, sendo exercida com foco na gestão do serviço estatal encarregado de solucionar conflitos de interesses. Seu objetivo é essencialmente qualificar esse serviço (i) pela cientificidade na tomada de decisões, (ii) pela promoção da gestão do conhecimento dentro da instituição, (iii) pelo melhor aproveitamento

² CLEMENTINO, Marco Bruno Miranda. O sistema multiportas e a inteligência judicial. In: DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro (org.). *Inovações no sistema de justiça: meios alternativos de resolução de conflitos, justiça multiportas e iniciativas para redução da litigiosidade e o aumento da eficiência dos tribunais: estudos em homenagem a Múcio Vilar Ribeiro Dantas*. São Paulo: Thomson Reuters, 2021.

de seu capital intelectual em prol da formação de uma inteligência coletiva, (iv) por potencializar o capital institucional e (v) pelo aprimoramento da capacidade de comunicação e articulação.

(...)

Em suma, pode-se afirmar que a inteligência judicial consiste em ferramenta de gestão judicial, expressa como método alternativo de solução de conflitos legitimado pelo sistema multiportas e voltada à potencialização da inteligência coletiva dentro do Poder Judiciário, assim como na relação entre este e os demais atores do sistema de justiça, com foco na prevenção de litígios, na gestão de demandas repetitivas e no gerenciamento de precedentes judiciais, numa perspectiva de irradiação da segurança jurídica na prestação jurisdicional³.

Nas entrelinhas, esse trecho permite inferir que a gestão judicial tem o nítido potencial de densificar a segurança jurídica e, consequentemente, de reafirmar a ordem democrática. Nesse sentido, impõe-se reconhecer que a boa administração da justiça consiste em direito fundamental implícito na Constituição brasileira e fundamento axiológico da inteligência judicial. Desse modo, iniciativas voltadas ao fortalecimento do sistema de precedentes no plano estratégico também estão compreendidas entre as atribuições do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal.

A afirmação de que o fortalecimento do sistema de precedentes integra o âmbito de atuação da inteligência judicial permite avançar um passo adicional. Se é certo que a gestão estratégica da jurisprudência contribui para a densificação da segurança jurídica, impõe-se reconhecer que tal função não se limita às fontes normativas de origem interna, alcançando igualmente as hipóteses em que a atividade jurisdicional se estrutura a partir de normas de direito internacional.

A vocação dos centros de inteligência para o gerenciamento de precedentes permite identificar um campo adicional de atuação institucional ainda não suficientemente explorado: a gestão da circulação de precedentes fundados em fontes de direito internacional, especialmente aqueles decorrentes do exercício do controle de convencionalidade.

Embora o controle de convencionalidade se realize no plano jurisdicional, sua efetividade não se exaure na decisão que o concretiza. A experiência revela que a aplicação de normas internacionais, notadamente em matéria de direitos humanos, enfrenta dificuldades que não se

³ *Idem ibidem.*

limitam à sua identificação ou interpretação, mas se projetam sobre a própria governança de sua circulação no sistema de precedentes, sua estabilização e sua aptidão para orientar decisões futuras.

Abre-se, assim, um espaço institucional próprio da inteligência judicial, não apenas voltado à qualificação dessas condições de operatividade, mas especificamente dirigido à gestão do controle de convencionalidade em sua dimensão sistêmica, sem qualquer ingerência sobre o conteúdo das decisões judiciais. Trata-se de atuação de natureza administrativa, orientada à identificação, organização e difusão de precedentes cuja fundamentação mobilize normas internacionais, assegurando a circulação qualificada dos parâmetros de convencionalidade no sistema decisório e contribuindo para sua incorporação estruturada à prática jurisdicional.

Essa compreensão encontra respaldo no próprio desenho normativo da política judicial. A Resolução n. 349/2020 do CNJ, ao atribuir aos centros de inteligência funções relacionadas à identificação de demandas repetitivas, à proposição de uniformização e à “internalização” da norma jurídica construída em precedentes qualificados, evidencia diretriz institucional voltada à promoção da efetividade normativa no sistema de precedentes.

Ainda que a referência à internalização se encontre contextualizada em hipóteses específicas, a interpretação sistemática do conceito permite extrair função mais ampla de promoção da circulação qualificada de normas estabilizadas na jurisprudência. Tal função assume particular relevo no âmbito do direito internacional, no qual o controle de convencionalidade depende, para sua efetividade, de processos institucionais de internalização e estabilização de seus parâmetros normativos.

A atuação dos centros de inteligência nesse contexto harmoniza-se com os princípios que estruturam a inteligência judicial. A jurisdição em rede e o diálogo entre instâncias favorecem a identificação de padrões decisórios relacionados à aplicação de normas internacionais, ainda que dispersos entre diferentes níveis de jurisdição. A governança judicial compartilhada viabiliza a articulação com outros atores institucionais, sobretudo em contextos de litigiosidade estrutural – característica de processos que envolvem violações de direitos humanos –, ao passo que o princípio da prevenção permite antecipar conflitos decorrentes de desconformidades entre a atuação estatal e os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro.

Nessa perspectiva, a consideração explícita das fontes internacionais no gerenciamento de precedentes não representa ampliação indevida das atribuições dos centros de inteligência, mas

desdobramento natural de sua função institucional. Ao assumir a gestão do controle de convencionalidade em sua dimensão sistêmica, por meio da identificação, organização e difusão de precedentes fundados em normas internacionais, os centros passam a desempenhar papel estruturante na procedimentalização da normatividade internacional no direito brasileiro, contribuindo para a superação de seu déficit histórico, e fortalecendo a coerência, a previsibilidade e a capacidade orientadora da jurisdição. Daí porque a gestão do controle de convencionalidade, em sua dimensão sistêmica, afirma-se como função institucional própria da inteligência judicial.

3 FUNDAMENTAÇÃO

3.1 Fontes do direito internacional e o problema da procedimentalização

A despeito de sua centralidade para a compreensão do fenômeno da normatividade jurídica, as fontes do Direito são frequentemente reduzidas, no Brasil, a um objeto introdutório da ciência jurídica. Uma possível explicação para esse fato reside na própria arquitetura do ordenamento, na medida em que a Constituição se autorreferencia como fundamento máximo do sistema jurídico e estabelece normas de estrutura destinadas à produção de normas inferiores por meio das fontes que reconhece. Em complemento, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) desempenha papel sistematizador ao explicitar critérios de identificação, interpretação e aplicação dessas fontes no direito positivo brasileiro.

No direito internacional, a problemática das fontes atrai indiscutível maior interesse científico. Essa circunstância decorre, em larga medida, da conformação nomológica do direito internacional, historicamente marcada – sobretudo a partir do século XX – por acentuada fragmentariedade normativa resultante da expansão temática e institucional da sociedade internacional. Diversamente do que ocorre nos ordenamentos internos, não se verifica, no direito internacional geral, uma sistematização normativa abrangente das fontes, nem a existência de um fundamento formal supremo – como a Constituição – capaz de conferir unidade hierárquica ao sistema.

As diversas formas de produção normativa passam a coexistir em dinâmica frequentemente assistemática, sem critérios uniformes de prevalência, coordenação ou integração. Nesse contexto de pluralismo normativo, a identificação da norma jurídica aplicável exige do intérprete esforço

hermenêutico substancialmente mais intenso, envolvendo operações complexas de harmonização e ponderação. Tal cenário suscita preocupações relevantes sob a perspectiva da segurança jurídica, pois a ausência de organicidade tende a reduzir a previsibilidade das decisões e a enfraquecer o potencial de cogência do direito internacional.

A inquietação diante dessa dispersão estrutural tem impulsionado tentativas contemporâneas de reconstrução teórica do fundamento do direito internacional. Destaca-se, nesse contexto, a proposta desenvolvida por Wagner Menezes, em estudo conduzido na *University of California, Berkeley*, que revisita a base normativa do sistema internacional por meio da denominada teoria axiomático-sistêmica.

Segundo essa concepção, o direito – inclusive o internacional – deve ser compreendido como estrutura fundada em um axioma material decorrente da condição social humana, do qual se deduzem princípios, fontes e instituições orientados teleologicamente à realização da justiça. As fontes, nesse modelo, não se apresentam como elementos isolados ou concorrentes, mas como manifestações derivadas de um núcleo justificativo comum, devendo ser interpretadas de modo a preservar a coerência e a racionalidade do sistema jurídico internacional⁴.

Todavia, ainda que se reafirme teoricamente a essência normativa do direito internacional mediante o reconhecimento de sua unidade, tal circunstância não se traduz automaticamente em eficácia jurídica – seja no âmbito internacional e, com maior razão, no âmbito da jurisdição doméstica –, exigindo mecanismos de procedimentalização aptos a converter essa normatividade pressuposta em parâmetros de identificação, integração e articulação das fontes internacionais, sob pena de sua incidência permanecer episódica, assistemática e sujeita à discricionariedade hermenêutica.

É precisamente nesse contexto que se impõe examinar as fontes reconhecidas pelo direito internacional, a fim de aferir em que medida sua estrutura clássica oferece – ou deixa de oferecer – os parâmetros necessários à procedimentalização pretendida. Na ordem jurídica internacional, a formulação mais sistemática das fontes consagrada pela doutrina encontra-se no art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ), cuja redação se tornou referência universal. O dispositivo estabelece que a Corte, ao dirimir as controvérsias que lhe são submetidas, aplicará as convenções

⁴ MENEZES, Wagner. *Axiomatic-Systemic Theory: The Foundation of International Law*. Rochester: SSRN, 2024. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=4936680>. Acesso em: 26 fev. 2026.

internacionais, o costume internacional e os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas, bem como, a título subsidiário, as decisões judiciais e a doutrina dos publicistas de maior autoridade, podendo decidir *ex aequo et bono* mediante autorização das partes. Embora formalmente dirigido à jurisdição internacional, o preceito passou a ser tomado como o paradigma normativo da estrutura das fontes do direito internacional, ao mesmo tempo em que distingue, com rigor, as fontes propriamente ditas de seus meios auxiliares de determinação.

Não obstante sua formulação canônica, o rol do art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não possui caráter exaustivo nem opera como *numerus clausus*, pois, embora expresse a tipologia clássica das fontes, não esgota o complexo de processos de produção normativa reconhecidos pela ordem jurídica internacional, cuja evolução institucional e funcional ampliou significativamente os modos de formação do direito para além daquelas categorias. Atos unilaterais dos Estados, decisões de organizações internacionais e outros instrumentos normativos não convencionais podem adquirir juridicidade própria, revelando a existência de uma pluralidade de mecanismos nomogenéticos que não se circunscrevem ao esquema tipológico do art. 38.

De igual modo, determinadas categorias estruturantes do direito internacional – embora nem sempre qualificadas, em sentido estrito, como fontes formais – compõem o substrato de determinação semântica da norma jurídica aplicável no exercício da jurisdição doméstica. As normas de *soft law*, as normas de *jus cogens* e as obrigações *erga omnes*, ainda que se lhes recuse o *status* de fontes autônomas de produção normativa, podem condicionar a validade, o conteúdo e o alcance das decisões judiciais. A jurisprudência brasileira contempla decisões fundadas nessas categorias, o que demonstra que a produção da norma jurídica, mesmo no plano interno, realiza-se em interação com um espaço normativo internacional mais amplo do que aquele delineado pelas fontes clássicas enumeradas no art. 38.

A utilização dessas fontes na produção normativa interna não resulta automaticamente de sua validade na ordem internacional, mas de um processo juridicamente estruturado de reconhecimento, incorporação e aplicação disciplinado pelo ordenamento doméstico. Embora tais fontes sejam reconhecidas e produzam normas válidas no plano internacional – na prática de Estados, organizações internacionais e tribunais internacionais –, sua operatividade no direito brasileiro depende de mecanismos internos de legitimação previstos na Constituição e na legislação, que

autorizam, de modo expresso ou eventualmente implícito, seu emprego na determinação da norma jurídica aplicável.

A Constituição Federal constitui o principal veículo formal de internalização do direito internacional no ordenamento brasileiro. O Preâmbulo reconhece a inserção do Estado na sociedade internacional, e o art. 4º consagra como princípios constitucionais diversos parâmetros normativos que correspondem, no plano internacional, a normas consuetudinárias ou de *jus cogens*. Além disso, o texto constitucional faz reiteradas referências aos tratados internacionais, o que demonstra abertura constitucional inequívoca à normatividade internacional.

O problema é que essa abertura não se converte em procedimentalização. O direito brasileiro não estabelece um regime sistemático de operatividade interna dessas fontes, isto é, critérios claros de incorporação e hierarquia, regras de interpretação conforme o direito internacional, mecanismos de integração – como o controle de convencionalidade e a formação de precedentes – nem estruturas de articulação institucional entre os Poderes para a implementação das obrigações internacionais.

Esse déficit contrasta com o tratamento conferido às fontes internas. A Constituição e a LINDB disciplinam de modo relativamente claro a produção e a aplicação do direito doméstico, enquanto inexistem parâmetros equivalentes para as fontes internacionais. A LINDB trata o costume como fonte subsidiária em relação à lei, sem qualquer referência ao costume internacional, o qual o direito internacional reconhece como fonte primária ao lado dos tratados, conforme o art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça.

3.2 A construção jurisprudencial da hierarquia dos tratados no Direito brasileiro

A análise dos tratados internacionais permite compreender o problema da procedimentalização da normatividade internacional no direito brasileiro. A compreensão do modo pelo qual o direito brasileiro procede à incorporação dos tratados internacionais – e, sobretudo, à definição de sua posição hierárquica – exige exame da evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao longo de mais de um século, construiu soluções sucessivas e nem sempre cumulativas para a problemática. Trata-se de percurso marcado por rupturas interpretativas relevantes, cuja análise revela instabilidade jurisprudencial, mas sobretudo a ausência de um regime procedimental seguro para a aplicação do direito internacional.

Ao contrário do que se poderia supor, sob a Constituição de 1891, no período da República Velha, o STF reconheceu ao tratado internacional posição hierárquica superior à lei ordinária. No julgamento da Extradicação n. 7, em 1914, o tribunal teve a oportunidade de apreciar o conflito entre tratado bilateral de extradição celebrado com o Império Alemão e legislação interna posterior que pretendia disciplinar a matéria de modo diverso. No julgamento, afastou a aplicação da lei interna, afirmando a prevalência do compromisso internacional enquanto vigente, o que pressupunha que sua revogação dependeria de denúncia formal. A decisão evidencia que, desde o início da tradição republicana, o STF admitia o primado do direito convencional sobre a legislação infraconstitucional.

A orientação foi reafirmada em 1943, já sob a Constituição de 1937, na Apelação Cível n. 7.872/RS, na qual se discutia a incidência de imposto adicional instituído por lei interna posterior em face de tratado comercial celebrado com o Uruguai. O tribunal manteve a prevalência do tratado, assentando que a lei interna não poderia afastar unilateralmente compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro. Em sentido convergente, a Apelação Cível n. 9.587/DF, em 1951, consolidou a compreensão de que os tratados constituem normas especiais insuscetíveis de revogação por leis gerais posteriores, salvo se houver denúncia expressa. Ao final desse período, formara-se orientação jurisprudencial consistente no sentido da primazia do tratado sobre a legislação ordinária.

A tradição até então dominante foi interrompida pelo julgamento do Recurso Extraordinário n. 80.004/SE, em 1977, no qual o STF inaugurou a tese da paridade normativa entre tratados internacionais e leis ordinárias. A controvérsia envolvia a aplicação da Convenção de Genebra relativa à Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias em confronto com legislação interna posterior. O tribunal entendeu que os conflitos deveriam ser resolvidos pelos critérios clássicos de solução de antinomias: cronológico e de especialidade. Com isso, consolidou-se orientação segundo a qual o tratado poderia ter sua aplicação afastada por lei interna posterior sem necessidade de denúncia, solução que representou ruptura com a tradição anterior e que produziria consequências duradouras mesmo após a redemocratização.

A promulgação da Constituição de 1988 introduziu elemento novo na disciplina constitucional da matéria ao estabelecer, no art. 5º, § 2º, cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais aos direitos decorrentes de tratados internacionais. A inovação suscitou controvérsia doutrinária acerca do eventual reconhecimento de *status* constitucional desses tratados,

especialmente os de direitos humanos. Ainda assim, o STF manteve inicialmente a orientação firmada em 1977. Em 1995, no Habeas Corpus n. 72.131/RJ, ilustrativamente, o tribunal considerou admissível a prisão civil do depositário infiel com fundamento em legislação interna específica, considerando o Pacto de San José da Costa Rica – ou seja, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – como norma de hierarquia equivalente à lei ordinária. O caso é particularmente revelador: mesmo diante de um tratado de direitos humanos, ratificado sob a nova ordem constitucional, o STF manteve o paradigma da paridade normativa e aplicou o critério da especialidade inaugurado em 1977 para fazer prevalecer o Decreto-Lei n. 911/1969 sobre a norma convencional.

A orientação somente foi superada em 2008, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 466.343/SP, relativo justamente à compatibilidade da prisão civil do depositário infiel com o texto convencional. Nesse precedente paradigmático, o STF reconheceu que os tratados internacionais de direitos humanos incorporados com fundamento no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal possuem hierarquia supralegal: situam-se acima das leis ordinárias, mas abaixo da Constituição. Consequentemente, as normas infraconstitucionais incompatíveis têm sua eficácia paralisada, ainda que não formalmente revogadas. O tribunal estabeleceu, ademais, distinção importante quanto aos tratados aprovados pelo procedimento legislativo qualificado previsto no art. 5º, § 3º – introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 –, aos quais se reconhece hierarquia equivalente às emendas constitucionais. Configura-se, assim, regime construído em dois tempos: a Constituição de 1988 reconheceu a abertura do sistema aos direitos convencionais, mas não fixou claramente sua posição hierárquica; coube à emenda constitucional de 2004 e, afinal, à jurisprudência de 2008 suprir essa lacuna.

Diante da ausência de expressa definição normativa acerca do *status* hierárquico dessa fonte internacional na ordem jurídica interna, a lacuna tem sido preenchida pela jurisprudência do STF, cuja evolução histórica pode ser sistematizada conforme a tabela a seguir:



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS

Conselho da Justiça Federal

FASES	1ª FASE 1914 – 1977	2ª FASE 1977 – 2008	3ª FASE 2008 – 2026
CRITÉRIO	PRIMADO DO DIREITO INTERNACIONAL	PARIDADE NORMATIVA	SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS
PRECEDENTES PARADIGMÁTICOS	Ext. n. 7 (1914) AC 7.872/RS (1943) AC 9.587/DF (1951)	RE 80.004/SE (1977) HC 72.131/RJ (1995)	RE n. 466.343/SP (2008)
TESE CENTRAL	O tratado prevalece sobre a lei ordinária posterior e só cede mediante denúncia formal.	Tratado e lei ordinária têm paridade normativa, resolvendo antinomias aparentes pelos critérios cronológicos e de especialidade. O HC n. 72.131/RJ estendeu expressamente esse entendimento aos tratados de direitos humanos, já sob a vigência da	Os tratados de direitos humanos têm status supralegal, posicionando-se acima das leis ordinárias, abaixo da Constituição. Paralisam a eficácia de norma infraconstitucional conflitante. Os tratados incorporados com base no art. 5º, § 3º, da Constituição têm hierarquia constitucional. Tratados ordinários mantêm paridade com as leis ordinárias.



CENTRO DE ESTUDOS
JUDICIÁRIOS
Conselho da Justiça Federal

		Constituição de 1988.	
POSIÇÃO HIERÁRQUICA ATRIBUÍDA AO TRATADO	Supralegal na prática (sem utilização expressa do conceito) – prevalece sobre lei ordinária e cede apenas à Constituição.	Paridade com lei ordinária – mantida mesmo após a CF/1988 e a ratificação do Pacto de San José (1992).	Supralegal dos tratados de direitos humanos – acima das leis ordinárias, abaixo da Constituição. Tratados aprovados pelo rito do art. 5º, § 3º, CF/88 equivalem a emenda constitucional.
EFEITO SOBRE NORMA INTERNA CONFLITANTE	A lei interna posterior é afastada enquanto o tratado estiver em vigor.	O tratado é revogado ou suspenso pela lei ordinária posterior.	A eficácia da norma interna é paralisada; não é formalmente revogada, mas torna-se inaplicável.

No julgamento do RE n. 466.343/SP, embora o debate tenha se concentrado na definição do *status* supralegal dos tratados de direitos humanos incorporados sem o rito qualificado, alguns votos já introduziam, a título de *obiter dictum* e ainda sem elaboração sistemática, categorias que posteriormente se consolidariam na dogmática constitucional brasileira, como o bloco de constitucionalidade e o controle de convencionalidade pela jurisdição nacional.

Sob o impulso desse desenvolvimento, consolidou-se a compreensão de que os tratados internacionais de direitos humanos aprovados na forma do art. 5º, § 3º, da Constituição integram o bloco de constitucionalidade, por lhes ser reconhecida equivalência formal às emendas constitucionais. Já os tratados de direitos humanos incorporados com base no art. 5º, § 2º, por ostentarem hierarquia supralegal, funcionam como parâmetro normativo para o controle jurisdicional de convencionalidade: de um lado, orientam a fiscalização de compatibilidade de leis com os tratados internacionais de direitos humanos; de outro, informam o exame de conformidade de atos

administrativos, sempre que o respectivo conteúdo se revele materialmente incompatível com as obrigações convencionais assumidas pelo Estado brasileiro.

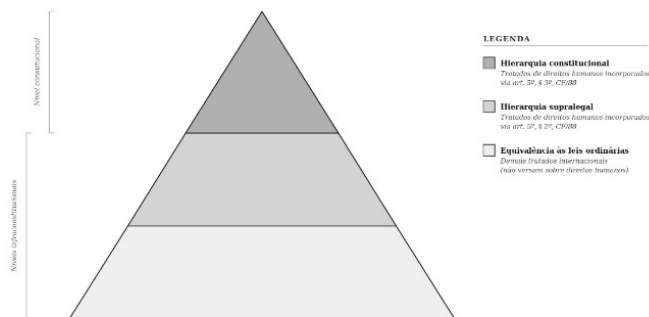
No próprio julgamento do RE n. 466.343/SP, alguns votos já indicavam que a supralegalidade ocuparia um patamar hierárquico situado entre a normatividade constitucional e a legislação ordinária. A partir dessa afirmação, o STF passou a estruturar o sistema de fontes com base em uma categoria não textualizada na Constituição, mas construída jurisprudencialmente e incorporada à arquitetura normativa do ordenamento.

Dessa construção resulta uma consequência estrutural relevante: os tratados internacionais, no direito brasileiro, admitem enquadramento hierárquico diferenciado, condicionado ao procedimento de incorporação e ao respectivo conteúdo material. Os tratados de direitos humanos aprovados na forma do art. 5º, § 3º, ingressam no plano constitucional; aqueles incorporados com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo situam-se em patamar supralegal; os demais tratados permanecem em nível equivalente ao da legislação ordinária. A normatividade convencional passa, assim, a comportar distintos regimes de internalização.

A inexistência de disciplina legislativa específica quanto à posição hierárquica dos tratados – cuja conformação resultou de construção jurisprudencial do STF – evidencia não apenas um déficit de procedimentalização, mas também acentua a complexidade na determinação da norma jurídica aplicável. A definição do patamar hierárquico não constitui etapa meramente classificatória: dela dependem o modelo de controle incidente, a repartição de competências jurisdicionais e os efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento da incompatibilidade.

A expressão “controle de convencionalidade”, utilizada de modo abrangente para designar a aferição de compatibilidade entre normas internas e tratados de direitos humanos, tende a obscurecer as diferenças estruturais decorrentes do estatuto hierárquico do parâmetro convencional. O regime jurídico da fiscalização dependerá da posição ocupada pelo tratado no sistema de fontes: se integrado ao bloco de constitucionalidade, o controle assume natureza constitucional; se dotado de hierarquia supralegal, desenvolve-se no plano infraconstitucional, embora acima da legislação ordinária.

A imagem a seguir sintetiza graficamente os níveis hierárquicos acima delineados, evidenciando a posição estrutural dos tratados internacionais no sistema de fontes do direito brasileiro:



A consolidação jurisprudencial dos patamares hierárquicos dos tratados internacionais representou avanço relevante na estabilização dogmática da matéria. A fixação da posição hierárquica, contudo, não se confunde com a organização institucional de sua operatividade. A hierarquia define o lugar da fonte na estrutura normativa; não disciplina os mecanismos que asseguram sua incidência qualificada no processo decisório.

A jurisprudência definiu a posição hierárquica dos tratados, mas não disciplinou como essa posição deve repercutir na formação e aplicação de decisões judiciais. Não há critérios explícitos para sua incorporação nos mecanismos de formação e estabilização de precedentes, nem para sua articulação com o regime decisório vigente.

O problema deixa, assim, o plano estritamente hierárquico e assume dimensão institucional. Não basta identificar que o tratado se situa acima da legislação ordinária ou, em certos casos, no plano constitucional. Impõe-se examinar como essa posição repercute nos mecanismos internos de formação, estabilização e aplicação da jurisprudência. É nesse contexto que se justifica a análise do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

3.3 Gerenciamento de precedentes em direito internacional

A análise do sistema de precedentes exige rigor conceitual na delimitação de institutos que, embora por vezes manejados como equivalentes na prática forense, possuem natureza diversa e desempenham funções distintas do ponto de vista processual. A distinção entre decisão, precedente,

jurisprudência e súmula não é refinamento semântico, mas condição metodológica para a compreensão de como a jurisdição produz, estabiliza e projeta padrões normativos.

Decisão é o ato jurisdicional concreto pelo qual se resolve controvérsia determinada, com eficácia primariamente circunscrita ao caso e às partes envolvidas. O precedente emerge quando essa decisão adquire aptidão de parâmetro para casos futuros, seja por força de atribuição formal de vinculatividade no momento de sua formação, seja pela autoridade argumentativa que, reconhecida posteriormente, lhe confere eficácia persuasiva. A jurisprudência resulta da convergência reiterada de decisões e precedentes em torno de determinada orientação interpretativa, exprimindo um processo de uniformização do direito aplicado. A súmula, por sua vez, consiste em técnica de sistematização e indexação dessa orientação dominante, condensando entendimento previamente consolidado no âmbito do tribunal.

A importância dessa diferenciação evidencia-se de modo particular em um sistema estruturado de precedentes. Nem toda decisão tem pretensão prospectiva; nem todo precedente se transforma, por reiteração convergente, em jurisprudência; e nem toda jurisprudência reclama formalização sumular. O que varia não é apenas a intensidade da autoridade, mas o regime jurídico de formação, a técnica de reconhecimento e o grau de obrigatoriedade que o ordenamento lhes atribui. É essa arquitetura diferenciada que permite compreender o sistema de precedentes como mecanismo institucional de estabilização normativa e não como mera acumulação quantitativa de decisões.

O Código de Processo Civil de 2015 consolidou um sistema de precedentes qualificados, estruturado não apenas pela definição de hipóteses de vinculação, mas pela incorporação de diretrizes normativas destinadas a disciplinar a racionalidade da atividade jurisdicional. O art. 926 explicita essa moldura ao impor aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Tais vetores não se reduzem a proclamações programáticas: constituem a dimensão normativa da procedimentalização do sistema, condicionando a formação e a aplicação dos precedentes a exigências de consistência institucional.

A consolidação desse sistema insere-se em processo mais amplo de reestruturação do ordenamento jurídico, no qual a jurisdição passa a desempenhar função formalmente reconhecida na produção e estabilização normativa. A institucionalização das súmulas do STF, em 1963, sob o protagonismo do Ministro Victor Nunes Leal, representou marco inicial na racionalização e

sistematização da jurisprudência. O movimento foi progressivamente aprofundado, na década de 1990, com o aperfeiçoamento do controle concentrado de constitucionalidade – mediante a criação da ação declaratória de constitucionalidade e a disciplina das ações diretas e das arguições de descumprimento de preceito fundamental – e, posteriormente, com a Emenda Constitucional n. 45/2004, que introduziu a súmula vinculante e a repercussão geral como instrumentos estruturais de uniformização. O Código de Processo Civil de 2015 conferiu organicidade a esse percurso, sistematizando a formação e aplicação dos precedentes qualificados e consolidando sua inserção na arquitetura das fontes, em dinâmica que continuou a expandir-se com a introdução da relevância da questão federal e com a incorporação dessa lógica processual às jurisdições especializadas.

O sistema de precedentes qualificados estrutura-se a partir de mecanismos cuja matriz é constitucional e cuja conformação procedimental foi densificada pela legislação processual. A Constituição contempla diretamente alguns instrumentos de formação de precedentes qualificados, como as ações de controle concentrado de constitucionalidade, assim como a sistemática da repercussão geral e a súmula vinculante. Por sua vez, a legislação processual, com destaque para o Código de Processo Civil, sistematizou e integrou esses mecanismos a outros instrumentos voltados à estabilização da interpretação, como os recursos repetitivos, o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e o incidente de assunção de competência (IAC), conferindo-lhes disciplina orgânica e dotando-os de efeito vinculante. O resultado é uma estrutura normativa harmônica, na qual Constituição e legislação processual operam de forma coordenada na produção de precedentes qualificados.

A consolidação desse sistema evidencia transformação substantiva na posição do precedente no ordenamento brasileiro. Se, em momento anterior, sua autoridade decorria de reconhecimento posterior, resultante da reiteração decisória e da consolidação jurisprudencial, o modelo atual admite precedentes cuja vinculação se encontra juridicamente qualificada no próprio ato de sua formação, desde que observados os requisitos procedimentais estabelecidos. A dimensão prospectiva deixa, assim, de emergir como efeito contingente da prática jurisdicional e passa a integrar a conformação normativa do instituto, em consonância com as exigências de estabilidade, integridade e coerência consagradas pelo Código de Processo Civil.

Todavia, a densidade normativa do precedente, ou seja, o seu potencial para prescrever comportamentos, não se exaure na definição de sua força vinculante nem na disciplina de sua formação. A eficácia prospectiva que o sistema lhe atribui depende de condições institucionais que assegurem sua inteligibilidade e sua circulação qualificada no exercício da jurisdição. É nesse plano que incide o art. 927, § 5º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ao estabelecer que os tribunais deem publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e promovendo sua divulgação estruturada, o legislador instituiu elemento estruturante do sistema de precedentes qualificados. O dispositivo não se limita a impor transparência, senão também estabelece mecanismo de densificação da eficácia da vinculação abstrata, conferindo-lhe aptidão para operar como paradigma decisório. A indexação temática e a publicidade sistematizada conferem concretude à estabilidade, à integridade e à coerência. Com isso, diretrizes normativas deixam de permanecer no plano meramente declaratório e passam a influenciar a prática jurisdicional.

O art. 927, § 5º, revela-se, a rigor, norma indutora de comportamentos institucionais. Ao exigir organização e difusão estruturada dos precedentes, o legislador atua sobre a dinâmica do sistema e cria incentivos à observância dos precedentes qualificados. O gerenciamento deixa de representar função administrativa periférica e passa a integrar a normatividade do modelo, influenciando a conduta de juízes, advogados e demais atores processuais.

Sob essa perspectiva, a vinculação formal não esgota a normatividade do precedente. A atribuição de força obrigatória constitui apenas uma dimensão desse modelo jurídico. A outra reside nas condições institucionais que tornam possível sua influência no processo decisório futuro. A gestão, nesse contexto, não atua apenas como mecanismo auxiliar, mas também como componente interno da estrutura normativa do sistema. Sem ela, a autoridade do precedente permanece formalmente proclamada, porém institucionalmente rarefeita.

Por essa razão, essa compreensão não permaneceu no plano teórico. O fortalecimento do sistema de precedentes qualificados foi incorporado como diretriz estratégica no Planejamento Estratégico 2021–2026 do Poder Judiciário, alçado à condição de macrodesafio institucional. A estabilização interpretativa passou a integrar agenda deliberada de governança judicial, sinalizando

que a política de precedentes constitui componente estruturante da organização contemporânea da jurisdição.

Portanto, a política judicial de gerenciamento de precedentes não se reduz a complemento operacional da vinculação, senão integra a estrutura normativa do sistema. A força obrigatória, isoladamente considerada, não produz estabilidade decisória, mas depende de organização institucional que transforme autoridade formal em padrão decisório efetivamente compartilhado. A política de precedentes, assim compreendida, não se circunscreve à produção de teses vinculantes. Ela pressupõe arquitetura institucional que converta normatividade proclamada em normatividade praticada.

Estabelecida essa premissa, impõe-se reconhecer que a arquitetura normativa do sistema de precedentes foi formalmente concebida a partir de uma dicotomia típica do ordenamento interno, organizada em torno da normatividade decorrente da Constituição e da lei. Nesse desenho, pressupõe-se comportamento relativamente homogêneo das fontes em cada patamar, sem que se tenha previsto tratamento específico para a incorporação sistematizada do direito internacional.

O direito internacional, entretanto, não se ajusta organicamente a esse modelo. Ele pode operar no plano constitucional, no plano supralegal ou em paridade com a legislação ordinária, além de irradiar diretrizes interpretativas no interior do sistema, inclusive na interpretação de enunciados da Constituição. Sua incidência depende de lógica própria de fontes e de articulação hierárquica diferenciada. Ao não contemplar essa especificidade, a arquitetura torna invisível a normatividade internacional como eixo estruturante da formação e circulação de precedentes.

O gerenciamento de precedentes reproduziu essa mesma lógica estrutural, orientando-se por critérios materiais de uniformização que não consideram a singularidade do rol de fontes internacionais e sua projeção hierárquica diferenciada no direito interno. Com isso, precedentes que mobilizam normas internacionais são absorvidos por classificações domésticas e perdem capacidade de influenciar, de modo autônomo, a prática decisória. É, contudo, no gerenciamento que reside a possibilidade de superação desse descompasso: ao explicitar a lógica das fontes mobilizadas e sua função na solução de conflitos normativos, o sistema pode converter invisibilidade estrutural em orientação qualificada, fortalecendo a coerência e a segurança jurídica.

É interessante constatar que essa ausência de tratamento institucional específico para o direito internacional no gerenciamento de precedentes revela tensão interna na própria política judicial contemporânea. O CNJ, por meio da Resolução n. 364/2021, da Recomendação n. 123/2022 e de atos que vinculam a política judicial à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, afirma compromisso explícito com a observância do direito internacional dos direitos humanos, com o fortalecimento do controle de convencionalidade e com o diálogo com o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos.

Esse movimento foi recentemente aprofundado com a edição da Recomendação n. 168/2026, que institui o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana e explicita diretrizes voltadas à aplicação de tratados internacionais de direitos humanos, à utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao exercício do controle de convencionalidade no âmbito da atividade jurisdicional. A orientação material da política judicial, nesse contexto, é inequívoca: pretende-se densificar a normatividade internacional na prática jurisdicional, mediante a indução de padrões interpretativos e decisórios.

A fragmentariedade do direito internacional repercute, assim, no sistema de precedentes, ensejando verdadeiro paradoxo: fortalece-se genericamente, como diretriz estratégica, o conteúdo material da normatividade internacional por atos normativos do CNJ, mas não se ajusta a engrenagem institucional responsável por sua circulação qualificada. O problema é, portanto, sistêmico, resultante do desenho institucional e da forma como seus elementos interagem. A procedimentalização da normatividade internacional não pode prescindir da assimilação efetiva do sistema de fontes – em sua pluralidade e em sua projeção hierárquica diferenciada – pela política de gerenciamento de precedentes.

A Recomendação n. 168/2026 do CNJ pode ser compreendida como movimento de procedimentalização da normatividade internacional, na medida em que procura estimular sua aplicação por meio da definição de diretrizes, da organização de referências jurisprudenciais e da indução de comportamentos institucionais. Sua eficácia, contudo, depende da incorporação desses parâmetros aos mecanismos de formação, estabilização e circulação de precedentes no direito brasileiro. Sem essa articulação, os vetores de fortalecimento do direito internacional permanecem

limitados ao plano das diretrizes institucionais, com reduzida capacidade de projeção na produção da norma jurídica no âmbito jurisdicional.

3.4 Por uma estratégia de gerenciamento de precedentes em direito internacional

A arquitetura do sistema de precedentes consolidou-se sob a influência de uma clivagem entre normatividade constitucional e normatividade legal. Ainda que essa opção não tenha sido explicitamente formulada como premissa teórica, ela orientou o desenho institucional dos mecanismos de sua formação e estabilização. O modelo foi estruturado para operar prioritariamente nessa racionalidade binária, distribuindo competências, instrumentos processuais e técnicas de vinculação a partir da natureza constitucional ou infraconstitucional da matéria controvertida. Nesse contexto, a normatividade internacional – cuja posição hierárquica e cujo modo de incidência não se amoldam a essa dicotomia – passou a circular em engrenagem concebida para outra lógica, absorvendo, por consequência, as limitações estruturais do sistema.

Essa racionalidade binária adquire concretude institucional quando se verifica que a formação do precedente qualificado é estruturada primordialmente a partir do instrumento processual que o veicula, ainda que sua previsão encontre fundamento constitucional. Repercussão geral, recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas não operam apenas como técnicas de racionalização decisória; funcionam também como critérios de organização e identificação das teses firmadas. A primazia do instrumento processual termina por sobrepor-se à natureza da fonte normativa aplicada, de modo que a governança dos precedentes passa a gravitar em torno da via procedimental utilizada, e não necessariamente da densidade ou da hierarquia da norma que lhes serve de fundamento.

O fenômeno da reafirmação da jurisprudência, desenvolvido pelo STF no âmbito da repercussão geral, é expressão eloquente dessa lógica. Em hipóteses nas quais já exista precedente qualificado firmado, por exemplo, em ação de controle concentrado de constitucionalidade ou por meio de súmula vinculante, a matéria é afetada à sistemática da repercussão geral para simples reafirmação da tese anteriormente estabelecida. Não se trata, propriamente, de inovação normativa, mas de estratégia voltada à governança dos processos sobrestados nos tribunais ordinários, autorizando-se o julgamento de recursos como prejudicados ou a devolução ao órgão colegiado

competente para aplicação da tese firmada. O movimento evidencia que o sistema privilegia a funcionalidade do instrumento processual como eixo organizador da circulação das teses, em detrimento da posição das fontes na pirâmide hierárquica e, conseqüentemente, da própria unidade do ordenamento.

A política de gerenciamento de precedentes, em cumprimento ao art. 927, § 5º, do Código de Processo Civil, reproduziu essa mesma racionalidade. As teses firmadas são, em regra, organizadas e identificadas numericamente a partir do instrumento processual no qual se formaram, o que reforça a primazia do instrumento procedimental como referencial. Ainda que repositórios digitais possam eventualmente classificar os temas por matéria ou ramo do direito, tal ordenação assume caráter acessório. O critério primário de organização permanece sendo o mecanismo processual de formação do precedente, e não a natureza da fonte normativa aplicada ou o patamar hierárquico em que ela se projeta no ordenamento.

Daí resulta um efeito particularmente relevante para a circulação das fontes internacionais. Como esses instrumentos foram concebidos, em sua matriz funcional, para operar sob a dicotomia entre normatividade constitucional e legal – atribuindo, por exemplo, à repercussão geral a vocação de uniformizar questões constitucionais e aos repetitivos a de estabilizar a interpretação do direito federal infraconstitucional – o sistema não dispõe de um encaixe natural para a normatividade internacional, cuja incidência pode transitar entre planos distintos e, por vezes, ocupar zona intermediária. Em vez de orientar o gerenciamento pela lógica própria das fontes internacionais, o modelo tende a capturá-las pela forma do instrumento processual, com o risco de tornar pouco inteligível, para fins de formação, identificação e aplicação de teses, a especificidade do direito convencional e, sobretudo, do controle de convencionalidade.

No plano da prática decisória, a insuficiência dessa arquitetura revela-se com particular nitidez. A formação de precedentes envolvendo fontes internacionais não se encontra vinculada a um instrumento processual específico, podendo ocorrer tanto na sistemática da repercussão geral quanto nos recursos repetitivos, em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A via eleita dependerá, em regra, da qualificação atribuída à fonte normativa mobilizada – constitucional, infraconstitucional ou situada em patamar intermediário – e não da natureza internacional da norma aplicada. O resultado é que precedentes fundados em tratados, costumes ou

outras fontes internacionais passam a ser absorvidos pela lógica instrumental do sistema, sem que se explicita, no gerenciamento, a singularidade da normatividade que lhes serve de fundamento.

O controle de convencionalidade constitui o ponto em que essa tensão estrutural se torna mais visível. Do ponto de vista do direito internacional, o que está em jogo é a compatibilidade do direito interno com o parâmetro convencional, pouco importando se a questão se apresenta, no plano doméstico, como matéria constitucional ou infraconstitucional. Já no sistema brasileiro de precedentes, essa distinção é decisiva: a via processual e a competência do tribunal superior serão definidas conforme a qualificação interna da norma supostamente violada.

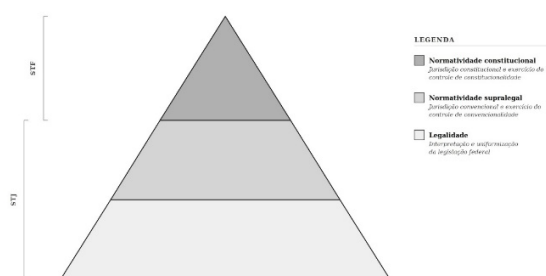
A consequência é que a normatividade convencional pode ser absorvida ora como questão constitucional, ora como matéria de direito federal, fragmentando-se sua circulação institucional e obscurecendo a percepção de que, em ambos os casos, trata-se de exercício de controle de convencionalidade. O principal foco de disfunção situa-se precisamente na dimensão supralegal, em que o parâmetro convencional não se confunde com a Constituição, mas também não se reduz à lei ordinária, passando a transitar em zona intermediária que o modelo de precedentes não foi concebido para organizar de modo explícito.

A experiência jurisprudencial oferece exemplos eloquentes dessa fragmentação. A temática da prisão civil do depositário infiel deu ensejo à formação de teses em planos distintos: no STF, o Tema 60 da repercussão geral consolidou a incompatibilidade da prisão com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos; no STJ, o Tema 220 enfrentou a matéria sob a perspectiva da aplicação direta do tratado no âmbito infraconstitucional. Embora convergentes quanto ao resultado prático, as teses foram estruturadas em regimes diversos de formação de precedentes, com fundamentos competenciais distintos e inseridas em repositórios organizados segundo a lógica do instrumento processual que as veiculou. O fenômeno revela que a duplicidade não decorre de dissenso interpretativo, mas da arquitetura do sistema, que distribui a normatividade convencional entre esferas jurisdicionais distintas conforme o enquadramento formal atribuído à controvérsia.

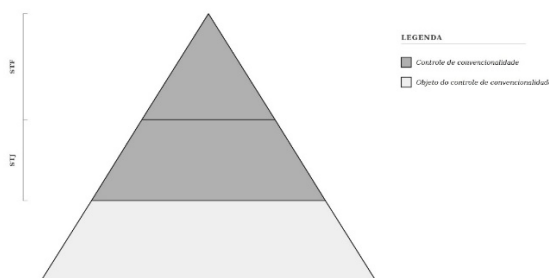
Essa duplicidade encontra fundamento na própria construção jurisprudencial acerca da posição hierárquica dos tratados de direitos humanos. No RE n. 466.343, o STF afirmou que os tratados incorporados com base no art. 5º, § 2º, da Constituição possuem estatura supralegal, situando-se acima da lei ordinária e abaixo da Constituição. Ao assim definir esse patamar intermediário, o

tribunal também delineou, de forma indireta, sua repercussão no sistema de competências jurisdicionais: tratando-se de norma infraconstitucional, ainda que dotada de primazia sobre a legislação ordinária, o controle direto de sua aplicação não desafia, em regra, recurso extraordinário. Caberá, portanto, ao STJ exercer a função de instância máxima na interpretação autônoma da normatividade supralegal. A arquitetura hierárquica projeta-se, assim, sobre a distribuição das competências e condiciona o modo de formação dos precedentes em matéria convencional.

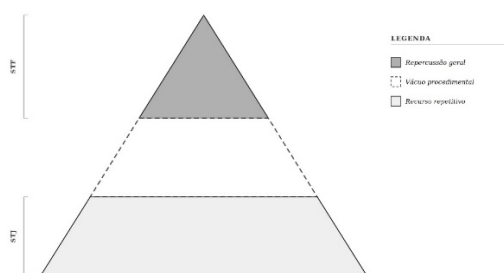
Nesse ponto, convém refletir sobre esse fenômeno a partir de representações esquemáticas. Na figura abaixo, explicitam-se os três níveis de hierarquia possíveis dos tratados internacionais no ordenamento brasileiro, associando-os à repartição de competências jurisdicionais para uniformização de jurisprudência e formação de precedentes qualificados:



Esta pirâmide revela a segmentação de competências jurisdicionais entre o STF e o STJ na formação de precedentes qualificados em controle de convencionalidade de tratados internacionais de direitos humanos:



Por fim, o diagrama a seguir evidencia um déficit procedimental estrutural: a ausência de instrumento próprio para a formação de precedente qualificado supralegal faz com que o controle de convencionalidade correspondente seja deslocado para a base do sistema, esvaziando a projeção institucional de sua superioridade normativa.



A delimitação de competências, contudo, não elimina as zonas de interpenetração, mesmo quando se trate de tratado internacional de direitos humanos incorporado no plano supralegal. Há situações em que a alegação de violação a tratado de direitos humanos se apresenta conjugada com ofensa direta à Constituição, seja porque a norma convencional reproduz preceito constitucional, seja porque a interpretação constitucional é construída em diálogo com a convenção e com a jurisprudência internacional. Nesses casos, o STF pode recorrer ao parâmetro convencional como elemento interpretativo para fundamentar decisão de índole constitucional, exercendo controle de convencionalidade de forma indireta. Diversa é a hipótese em que o tratado é aplicado de modo autônomo, como norma supralegal, hipótese em que a controvérsia se mantém no plano infraconstitucional e a competência decisória se desloca para o STJ. A distinção é tecnicamente relevante, mas, do ponto de vista do gerenciamento de precedentes, ambas as situações resultam na formação de teses que dizem respeito à mesma matriz normativa internacional, ainda que registradas em sistemas distintos.

A própria prática do STF confirma essa complexidade. Ao reconhecer, em determinados casos, a existência de ofensa meramente reflexa à Constituição – por depender a controvérsia da interpretação prévia de norma infraconstitucional ou supralegal –, o tribunal afasta a competência do recurso extraordinário e remete a definição da tese ao STJ. Nessa hipótese, a normatividade convencional, quando aplicada de forma autônoma, permanece no patamar supralegal e é interpretada

por este como instância máxima. O sistema, portanto, opera com uma distinção tecnicamente consistente entre jurisdição constitucional e uniformização da legislação federal; todavia, sob a perspectiva das fontes internacionais, o resultado é a fragmentação institucional da mesma matriz convencional, ora absorvida como parâmetro constitucional, ora tratada como direito federal infraconstitucional.

Os reflexos dessa fragmentação também se tornam visíveis no gerenciamento dos precedentes. A organização temática disponível nos repositórios oficiais não espelha, com clareza, a incidência das fontes internacionais. No âmbito do STJ, por exemplo, a classificação digital por ramo do direito registra como “direito internacional” a Controvérsia n. 346, relativa à aplicação da Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) em contexto de reunião familiar, matéria que envolve elemento de estraneidade, mas não propriamente a aplicação de fonte internacional. Por outro lado, o Tema 220, diretamente relacionado à aplicação de tratado de direitos humanos, não aparece indexado sob essa rubrica. A inconsistência classificatória evidencia que o sistema de precedentes não foi concebido para tornar inteligível, de forma autônoma e sistemática, a normatividade internacional que fundamenta determinados precedentes qualificados.

Esse quadro não se restringe ao controle de convencionalidade. A experiência do STF demonstra que precedentes em direito internacional podem envolver fontes diversas, como normas consuetudinárias, a exemplo do Tema 994 da repercussão geral. A circunstância evidencia que a formação de precedentes qualificados fundados em direito internacional não se limita aos tratados de direitos humanos, ainda que estes constituam o principal foco de tensão estrutural. O problema, portanto, não reside apenas na posição supralegal desses tratados, mas na ausência de uma lógica própria de identificação, organização e circulação de precedentes cuja matriz normativa ultrapasse a dicotomia entre constitucional e legal. Enquanto o sistema continuar a absorver os precedentes exclusivamente pela forma do instrumento processual, a especificidade da fonte internacional permanecerá secundarizada no respectivo gerenciamento.

A sobreposição de planos decisórios, por si só, já justificaria reflexão específica sobre o gerenciamento desses precedentes. Compreender as nuances da repartição de competências entre jurisdição constitucional e uniformização da legislação federal não é tarefa simples, mesmo em matérias tradicionalmente internas, como se observa, por exemplo, em controvérsias tributárias ou,

mais recentemente, na disciplina dos honorários sucumbenciais. Quando se acrescenta a essa equação a incidência de fontes internacionais, cuja lógica de validade e de compatibilidade não se esgota na distinção entre Constituição e lei, a complexidade se amplia. O sistema de precedentes, ao organizar-se exclusivamente pela via instrumental, termina por registrar separadamente decisões que, sob a perspectiva do direito internacional, integram um mesmo problema de compatibilidade normativa. É nesse descompasso que se evidencia o principal déficit: ainda que a normatividade internacional seja aplicada, ela não é gerida como tal.

O resultado dessa engrenagem é mais profundo do que uma mera dificuldade classificatória. Ao organizar a formação e o gerenciamento dos precedentes exclusivamente a partir do instrumento processual e da dicotomia entre constitucional e legal, o sistema termina por neutralizar a visibilidade institucional da normatividade internacional. Não se trata de negar que as fontes internacionais sejam aplicadas, mas de reconhecer que sua circulação ocorre de modo fragmentado e pouco inteligível. O efeito sistêmico é a manutenção do déficit de procedimentalização já identificado: ainda que a normatividade internacional seja absorvida no precedente, ela não encontra, no modelo de gerenciamento, um espaço próprio de organização e reflexão institucional.

Esse déficit não é apenas descritivo; produz consequências práticas para a qualidade do diálogo institucional com a ordem jurídica internacional, sobretudo com os tribunais internacionais. A ausência de identificação clara e sistemática dos precedentes fundados em fontes internacionais dificulta a formação de uma memória jurisprudencial coerente, compromete a previsibilidade das decisões e enfraquece a capacidade de interlocução estruturada com sistemas como o interamericano. Assim, o modelo vigente, concebido para estabilizar a interpretação da Constituição e da legislação federal, acaba por comprimir, em moldura insuficiente, uma normatividade cuja lógica de validade e de compatibilidade transcende essa divisão binária.

A superação desse quadro não exige, necessariamente, a criação de novos instrumentos processuais, mas demanda, ao menos, reflexão institucional acerca do modo como precedentes formados com base em fontes internacionais são identificados, organizados e tornados visíveis no sistema. O ponto sensível reside em reconhecer que a matriz normativa internacional, seja convencional, seja consuetudinária, não pode permanecer diluída na classificação meramente instrumental dos precedentes. Uma estratégia de gerenciamento que leve em conta essa especificidade

contribuiria não apenas para maior coerência interna, mas também para o fortalecimento da interlocução entre tribunais nacionais e internacionais, assim como, numa perspectiva mais abrangente, entre o Estado brasileiro e organizações internacionais.

Embora essas considerações se projetem sobre o direito internacional e suas fontes em sentido amplo, é possível identificar, no controle de convencionalidade, um campo paradigmático para a sua concretização, sobretudo em razão da centralidade que o tema vem assumindo na política judiciária nacional, o que, sob uma perspectiva utilitária, reforça a necessidade de especial atenção institucional quanto ao adequado tratamento desses precedentes.

4 CONCLUSÃO

Não parece conveniente e oportuno ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal apresentar a definição de um desenho concreto de um modelo alternativo de gerenciamento de precedentes por tribunais superiores, a menos que seja para tanto convocado a colaborar. Por essa razão, o objetivo da presente nota técnica consiste em identificar o ponto de fricção estrutural que impacta a gestão da litigiosidade. Sob essa perspectiva, a constatação é objetiva: a ausência de estratégia específica para precedentes qualificados fundados em fontes internacionais – especialmente na dimensão supralegal do controle de convencionalidade – constitui variável relevante na persistência do déficit de aplicação sistemática do direito internacional no âmbito jurisdicional, frustrando duplamente a estratégia concebida pelo CNJ para o Poder Judiciário brasileiro.

É importante esclarecer que a fundamentação da presente nota técnica foi estruturada sob a perspectiva da jurisdição comum federal, mas suas conclusões aplicam-se, a princípio, não apenas à jurisdição comum estadual, senão também às jurisdições especializadas, particularmente à trabalhista, que vem implementando há alguns anos uma robusta política de gerenciamento de precedentes.

Nesse contexto, parece ser oportuno fomentar um diálogo amplo e plural acerca da circulação dos precedentes qualificados cuja formação tenha como base fontes internacionais. A consolidação de uma governança judicial que reconheça a especificidade da normatividade internacional, ainda que não rompa a repartição constitucional de competências, pode contribuir para maior transparência, previsibilidade e coerência decisória.



Nesse sentido, à luz dos princípios da jurisdição em rede, do diálogo entre instâncias, da governança judicial compartilhada e da cooperação, convém que seja a presente nota técnica submetida à apreciação não apenas do STJ, mas também do STF e dos demais tribunais superiores, bem como do CNJ, que detém a incumbência, se assim entender pertinente, de promover reflexão institucional sobre o tema, inclusive no âmbito de sua Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Isso posto, propõe-se o envio da presente nota técnica às Presidências e áreas de gerenciamento de precedentes de todos os tribunais superiores, assim como à Presidência do CNJ e à UMF/CNJ, com a sugestão de revisão da política de gerenciamento de precedentes qualificados, objetivando a criação de mecanismos que confirmem destaque às teses cujas *rationes decidendi* sejam baseadas em fontes internacionais ou, pelo menos, ao controle de convencionalidade realizado pelo Poder Judiciário brasileiro.